		位預算，爰按本府現行法制體例刪除本條規定。
第十三條　本辦法自發布日施行。	第十二條　本辦法自發布日施行。	條次變更。

臺南市特殊教育學生鑑定及就學輔導會組織運作辦法

第一條　為辦理本市市立高級中等學校、各公私立國民中小學與幼兒園（以下簡稱學校及幼兒園）特殊教育學生及幼兒（以下簡稱學生及幼兒）之鑑定、就學安置、輔導及支持服務等事宜，特設特殊教育學生鑑定及就學輔導會（以下簡稱鑑輔會），且為規範鑑輔會之組成及運作，並依特殊教育法第六條第一項規定，訂定本辦法。

第二條　本辦法之主管機關為本府教育局。

第三條　鑑輔會任務如下：

一、審議學生與幼兒之鑑定、就學安置、輔導、支持服務及年度工作計畫等相關事項。

二、前款所定事項之工作資源及建置心理評量人員之諮詢管道。

第四條　鑑輔會置委員二十三人至三十三人，其中一人為召集人，由主管機關首長兼任；一人為副召集人，由主管機關副首長兼任；其他委員由本府就下列人員聘（派）兼之：

一、本府社會局、衛生局及勞工局代表各一人。

二、主管機關代表二人。

三、學校代表。

四、幼兒園代表。

五、本市教師組織代表。

六、本市教保服務人員組織代表。

七、特殊教育學者專家。

八、特殊教育學生家長團體代表。

九、身心障礙學生或幼兒家長代表。

十、資賦優異學生家長代表。

十一、特殊教育相關專業人員。

十二、特殊教育相關機關（構）或團體代表。

前項委員應具備之資格如下：

一、本府社會局、衛生局、勞工局及主管機關代表：薦任九職等或相當職務以上人員。

二、學校代表：現任本市市立高級中等以下學校校長或教師，具有特殊教育相關教學或行政工作經驗二年以上者。

三、幼兒園代表：現任本市市立或公立學校附設幼兒園園長、園主任

或教師，具有特殊教育相關教學或行政工作經驗二年以上者。

四、本市教師組織代表：本市立案教師團體推派之代表，具有特殊教育相關教學或行政工作經驗二年以上者。

五、本市教保服務人員組織代表：本市立案教保服務人員團體推派之代表，具有特殊教育相關教學或行政工作經驗二年以上者。

六、特殊教育學者專家：現任教育部審定合格之國內、外大專校院講師以上職務，講授與特殊教育相關領域學科二年以上者。

七、特殊教育學生家長團體代表：本市立案特殊教育相關家長團體推派之代表。

八、身心障礙學生或幼兒家長代表：現就讀本市市立高級中等以下學校或本市市立或公立學校附設幼兒園之身心障礙學生或幼兒家長代表。

九、資賦優異學生家長代表：現就讀本市市立高級中等以下學校之資賦優異學生家長代表。

十、特殊教育相關專業人員：屬特殊教育支持服務及專業團隊運作辦法第四條第二項所定之專業人員，具有特殊教育相關工作經驗二年以上者。

十一、特殊教育相關機關（構）或團體代表：本市特殊教育相關機關（構）或立案團體推派之代表。

第一項委員中，教育行政人員、學校與幼兒園行政人員及相關機關（構）代表人數，合計不得超過委員總數二分之一；任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一。

主管機關應將鑑輔會委員名單公開於本府或機關網站。

第五條　鑑輔會得設下列工作小組協助辦理第三條所定任務：

一、身心障礙學生與幼兒鑑定及安置工作小組。

二、資賦優異學生與幼兒鑑定及安置工作小組。

三、特殊教育學生及幼兒輔導支持服務工作小組。

前項工作小組各置召集人一人，由鑑輔會召集人、副召集人或主管機關代表委員兼任；各工作小組成員由主管機關視業務需求遴聘或指派所屬人員兼任之。

第六條　鑑輔會委員及各工作小組成員之任期二年，期滿得續聘（派）之；任期內出缺時，得補聘（派）至原任期屆滿之日止。但均應隨其身分或本職進退。

前項人員有下列情形之一者，主管機關得解聘（派）之：

一、無故缺席會議達二次以上。

二、因故不能執行職務。

三、涉有其他影響本府、主管機關或鑑輔會形象之不適當行為。

第七條　鑑輔會每六個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集並為主席。

召集人因故未能出席會議時，由副召集人代理；召集人及副召集人均未能出席時，由召集人指定出席委員一人或出席委員互推一人代理之。

鑑輔會會議應有過半數委員之出席及出席委員過半數之同意，始得作成決議。

鑑輔會委員應親自出席會議及參與表決，不得代理。但代表機關（構）、學校、幼兒園或團體之委員未能親自出席時，得指派代表代理之。

第八條　鑑輔會會議召開時，得邀請學生或幼兒家長、相關機關代表或專家學者列席。

邀請家長列席會議時，得視家長需求邀請其指定之相關專業人員列席提供意見。

第九條　各工作小組應配合鑑輔會開會期程，完成鑑定、就學安置、輔導及支持服務等審查事宜。

各工作小組會議由各召集人召集，並擔任主席；召集人因故未能出席時，由出席成員互推一人代理之。

各工作小組成員應親自出席會議，不得代理。

各工作小組開會時得邀請學者專家、相關機關（構）代表或人員列席報告、說明或提供諮詢意見。

第十條　各工作小組召開會議時，應通知學生與幼兒及其法定代理人或實際照顧者參與討論，並給予陳述意見之機會；法定代理人或實際照顧者得邀請相關專業人員陪同出席提供意見。

各工作小組應將審查結果提請鑑輔會審議，同時通知學生與幼兒及其法定代理人或實際照顧者，並載明下列事項：

一、審查結果及理由。

二、學生與幼兒及其法定代理人或實際照顧者陳述意見之處理情形。

三、與學校及幼兒園評估建議不一致之說明。

前項通知得函請學校或幼兒園於七日內代為送達學生與幼兒及其法定代理人或實際照顧者。

第十一條　學生與幼兒及其法定代理人或實際照顧者對主管機關之鑑定、安

置、輔導及支持服務措施不服者，得依特殊教育學生及幼兒申訴服務辦法向主管機關提出申訴。

第十二條　鑑輔會兼任人員均為無給職。

第十三條　本辦法自發布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照3 4

地址：70252臺南市南區新孝路87號
承辦人：黃惠瑜
電話：06-2657207
傳真：06-2657213
電子信箱：eva630727@tn.edu.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年9月25日
發文字號：府教特(三)字第1132127497B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(34971_2127497BA0C_ATTCH4.pdf、34971_2127497BA0C_ATTCH7.odt)

裝

主旨：「臺南市高級中等以下學校與幼兒園身心障礙學生及幼兒就學交通服務辦法」業經本府113年9月19日府法規字第1132093589A號令訂定發布，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附「臺南市高級中等以下學校與幼兒園身心障礙學生及幼兒就學交通服務辦法」發布令影本、總說明、逐條說明及條文各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處、臺南市政府教育局(特幼教育科) 電子公文交換章 2024/09/25 17:20:02

法規委員會　113/09/26
1130008247

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國113年9月19日
發文字號：府法規字第1132093589A號
附件：

裝

訂　訂定「臺南市高級中等以下學校與幼兒園身心障礙學生及幼兒就學交通服務辦法」。

附「臺南市高級中等以下學校與幼兒園身心障礙學生及幼兒就學交通服務辦法」

線

市長 黃偉哲

臺南市高級中等以下學校與幼兒園身心障礙學生及幼兒就學交通服務辦法總說明

因應特殊教育法於一百十二年六月二十一日修正公布，該法第三十八條第四項規定，各級主管機關就身心障礙學生經評估無法自行上下學者，應免費提供無障礙交通工具或補助其交通費，爰擬具本辦法，全文共計十條，其要點說明如下：

一、訂定目的及依據。（第一條）

二、主管機關。（第二條）

三、無法自行上下學之身心障礙學生與幼兒，應經鑑定及專業評估。（第三條）

四、主管機關應提供交通車服務或補助交通費。（第四條）

五、提供交通車接送服務之原則。（第五條）

六、交通費補助基準及額度。（第六條）

七、申請及審核程序。（第七條）

八、主管機關不予補助及撤銷或廢止補助之情形。（第八條）

九、授權主管機關另定書表格式。（第九條）

十、施行日期。（第十條）

臺南市高級中等以下學校與幼兒園身心障礙學生及幼兒就學交通服務辦法逐條說明

條文	說明
第一條　為辦理就讀本市市立高級中等學校、各公私立國民中小學與幼兒園（以下簡稱學校及幼兒園）之身心障礙學生及幼兒交通服務事宜，並依特殊教育法第三十八條第四項及身心障礙者權益保障法第二十七條第四項規定，訂定本辦法。	訂定目的及依據。
第二條　本辦法之主管機關為本府教育局。	主管機關。
第三條　本辦法所稱身心障礙學生與幼兒，指經本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定，且屬無法自行上下學者。 前項所稱無法自行上下學，指經專業評估認定因認知發展、行動能力、情緒與行為問題、健康或就學交通等原因，需由法定代理人或實際照顧者陪同上下學之情形。	無法自行上下學之身心障礙學生與幼兒，應經鑑定及專業評估。
第四條　主管機關應評估身心障礙學生與幼兒之實際需求，並考量學校及幼兒園設施環境及年度預算等因素後，提供交通車接送服務或補助其交通費。	主管機關應提供交通車服務或補助交通費。
第五條　提供交通車接送服務之原則如下： 一、以公立學校之自有交通車提供服務。 二、前款自有交通車實際搭乘人數未達法定乘載人數者，主管機關得統籌指派其支援鄰近學校提供服務。	提供交通車接送服務之原則。
第六條　主管機關未能提供交通車接送服務者，依下列障礙程度及標準補助交通費： 一、極重度或重度：每月新臺幣八百元。	經評估轄內身心障礙學生及幼兒就學情形，並考量實務作法、中央補助額度及往年預算編列情形，爰以障礙程度區分交通費補助金額，以發揮補助經費之最大效益。但個案

條文	說明
二、中度：每月新臺幣七百元。 三、輕度：每月新臺幣六百元。 前項補助按下列學期核計： 一、第一學期：每年九月至次年一月。 二、第二學期：每年三月至同年六月。	如有重大或特殊情形者，主管機關得依其實際需求，另以專案補助之方式辦理。
第七條　學校與幼兒園應主動通知身心障礙學生及幼兒之法定代理人或實際照顧者，得於各學期開學後二星期內繕具申請書並檢附相關文件提出申請交通車接送服務或交通費補助。 學校與幼兒園受理前項申請後，應依下列期限召開特殊教育推行委員會或園務會議完成審查，並彙整名冊及相關資料函送主管機關審核： 一、第一學期：每年九月三十日前。 二、第二學期：每年三月十五日前。	申請及審核程序。
第八條　身心障礙學生及幼兒有下列情形之一者，不予補助交通費： 一、未符合補助資格。 二、無正當理由拒絕接受交通車接送服務。 三、已搭乘其他免費上下學交通車。 四、未實際就讀於學校或幼兒園。 五、已領取教育代金或本府其他機關單位相同性質之補助。 六、以詐術或其他不正確資料申請或領取補助。 有前項情形已補助者，主管機關得撤銷或廢止一部或全部補助，並以書面行政處分追繳已受領之交通費。	主管機關不予補助及撤銷或廢止補助之情形。
第九條　本辦法所需書表格式，由主管機關另定之。	授權主管機關另定書表格式。
第十條　本辦法自發布日施行。	施行日期。